

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1436/2530	พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางพิน ภูพานิช กับพวก	โจทก์
	นายสนิท ตรุษกุล กับพวก	จำเลย
	นายสนิท ตรุษกุล จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า คดีนี้ จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะฎีกาจึงขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาดังกล่าวไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 306) แต่โจทก์ร่วมทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา นางพินภูพานิชนางรัชนิไนด์ศิริผู้เสียหาย ต่างขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต และเรียกว่าโจทก์ร่วมที่ 1 และโจทก์ร่วมที่ 2 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 43,157 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี 6 เดือนจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,291พระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 43,78,160 วรรคสอง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบท

หนัก จำคุก 1 ปี 6 เดือนลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 78,160
วรรคสอง จำคุก 1 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 7 เดือน ของกลางคืน
เจ้าของ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 เฉพาะข้อหาขับรถโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาเฉพาะของจำเลยที่
1(อันดับ 292,289)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา(อันดับ 291)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 306)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

(นิเวศน์ คำผอง-อภินัย ปุษาปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ